

1502129-63.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502129-63.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502129-63.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3043994/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 18160754 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SOARES DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestável frente aos documentos de fls. 01/02, 04/11 e 12/13, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Henrique confessou que portava uma porção de maconha para uso próprio, além de um dichavador. Em Juízo, não compareceu para ser interrogado.

Os policiais militares Rulian Ricardo Adriano da Silva e Rodrigo Rodrigues Ferreira relataram que foram averiguar denúncia anônima de que indivíduos portavam armamento. No local, nada localizaram, contudo, Douglas e o acusado portavam porções de maconha que declinaram ser para uso próprio. Em audiência, confirmaram os relatos prestados.

De fato, em face da confissão do acusado, na delegacia, corroborada pelos relatos dos policiais, não há dúvidas que ele trazia consigo uma porção de maconha destinada ao seu uso, tanto que também portava um dichavador, instrumento usado no preparo da droga.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Henrique trazia consigo, para uso próprio, uma porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

O réu conta com uma condenação por tráfico de entorpecentes, geradora de reincidência (fls. 26/27). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e fixo-lhe, por entender suficiente, a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, com base no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra HENRIQUE SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, advirta-o e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Franca, 23 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA